

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1431/2532

นางทา ไส้สิงห์

โจทก์

นายสวาสดีหรือสวาท แก้วคำ กับพวก

จำเลย

นางทา ไส้สิงห์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์กับจำเลยที่ 3สามารถตกลงกันได้ โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 3 ต่อไปจึงขอถอนฎีกา ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 3 แถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 58)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,267,268,83,84,91

ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 44)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 3 ได้ให้จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 3 ได้ให้จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความของศาลฎีกา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>